

SALARIO Y NÓMINA

UNIDAD 8- BLOQUE DERECHO LABORAL



CONTENIDOS

- 1. El salario**
- 2. Las garantías del salario**
- 3. La nómina**
- 4. El finiquito**
- 5. La Seguridad Social**
- 6. Prestaciones de la Seguridad social**
- 7. Desempleo**

1. El salario

¿Qué es el salario?

Todo aquello que percibe el trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación por el trabajo por cuenta ajena.

Tipos de salario

Salario en dinero

En **moneda de curso legal** (en euros).

La **forma de pagarlo** puede ser:

- En efectivo (en mano).
- Mediante cheque u otra modalidad similar como la transferencia bancaria.

Salario en especie

Bienes o servicios distintos al dinero como:

- Utilización de la vivienda.
- Uso y/o entrega de un vehículo.
- Préstamos a un menor tipo de interés.
- Manutención, hospedaje, viajes y similares.
- Primas de contrato de seguro o similar.
- Gastos de estudios y manutención.
- Aportaciones a los planes de pensiones.

No superar el 30 % del salario total.

1. El salario

Pago del salario

Pago

- De forma puntual en fecha y lugar convenidos
- Derecho a anticipos (de trabajo ya realizado)
- Retrasos en el pago: intereses del 10% anual
- Jurisprudencia: retraso en 3 meses en el pago es causa justa de extinción del contrato

Recibo de salarios

- Recibo de salarios consta: percepciones, deducciones de seguridad social y hacienda

Fijación del salario

Salario Mínimo Interprofesional

Salario del Convenio Colectivo

Salario del contrato de trabajo

1. El salario

1. SMI

➡ Salario mínimo que fija todos los años el Gobierno

➡ SMI 2026: 1.221 €/mes brutos en 14 pagas
Real Decreto 126/2026 de 18 de Febrero

- Salario Mínimo diario: 40,70€
- **Salario Mínimo mensual: 1.221,00€**
- Salario Mínimo anual: 17.094,00€ (14 pagas)
- SMI Empleados de Hogar: 9,55€ por hora
- SMI eventuales y temporeros: 57,82€ diarios

2. El salario del convenio colectivo (estructura)

Salario Base (por categoría profesional)

Complementos salariales o pluses

Complementos extrasalariales
(compensan gastos del trabajador por realizar trabajo)

Pagas extras (como mínimo 2 pagas al año por ley)

El convenio colectivo regula el salario base y el resto de pluses

3. El salario del contrato de trabajo

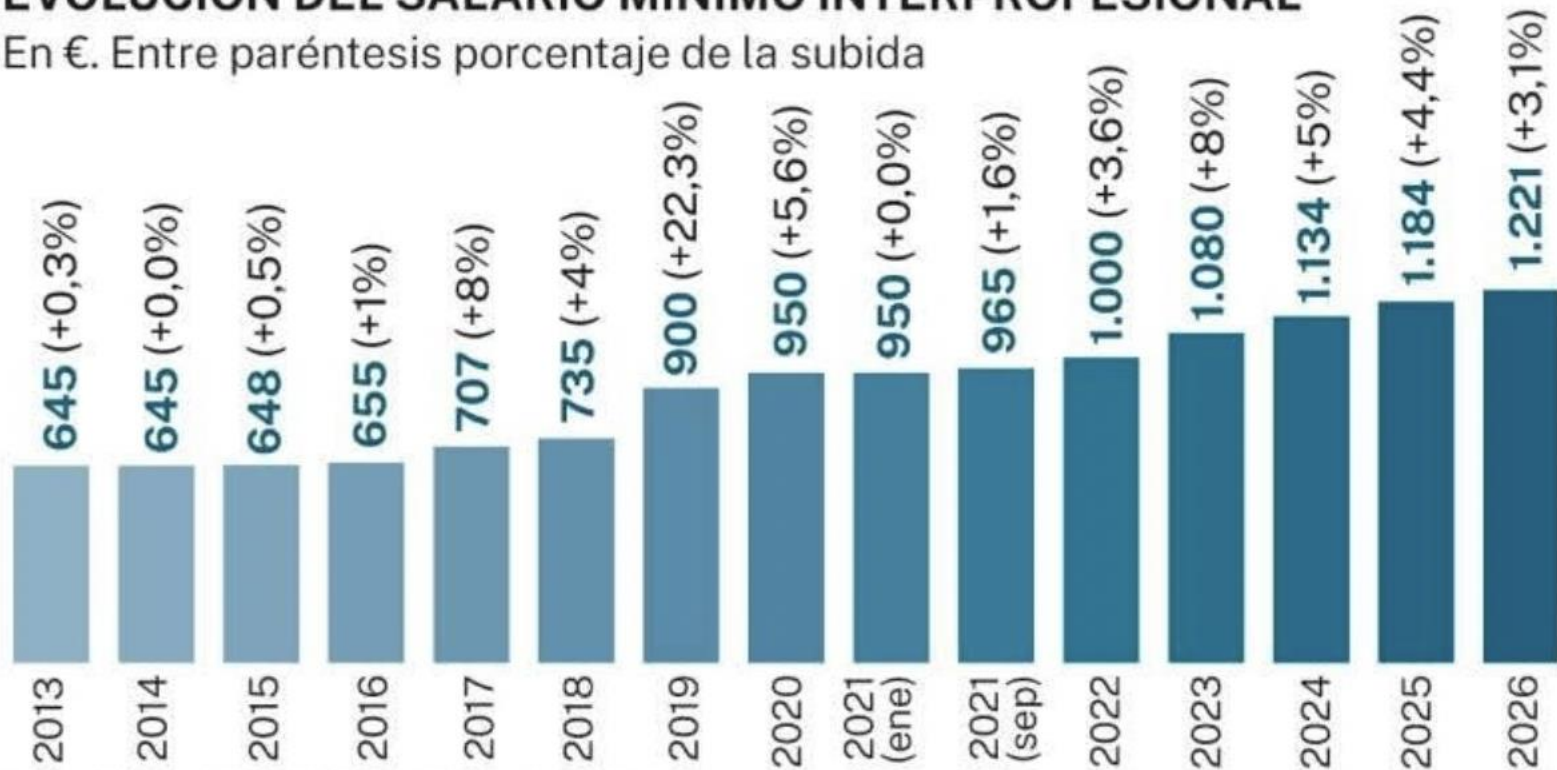
Pactar en el contrato una mejora respecto al salario del convenio, para ese trabajador

EVOLUCIÓN SMI ESPAÑA

- HISTÓRICO SMI ESPAÑA (MITES)

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

En €. Entre paréntesis porcentaje de la subida



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

ACTIVIDAD SMI

Buscar el SMI en España y, compáralo, al menos con el de el de 10 países tanto europeos como de otras regiones.

Responde :

- ¿Dónde se cobra más?
- ¿Es comparable?

2. Las garantías del salario

El S.M.I no es embargable

No se le puede embargar de la nómina neta el valor de SMI, salvo que se daban pensiones a hijos y cónyuge.

Se aplica una tabla

Percepciones	Porcentajes Embargables
Hasta 1 SMI	-
De 1 a 2 SMI	30%
De 2 a 3 SMI	50%
De 3 a 4 SMI	60%
De 4 a 5 SMI	75%
Exceso 5 SMI	90%

EL FOGASA

Organismo dependiente del Ministerio de Empleo encargado de **recoger fondos** de la empresa para pagar a los trabajadores en **caso de insolvencia**

Responsabilidad en caso de insolvencia, quiebra, concurso de acreedores o suspensión de pagos

- Responsabilidad subsidiaria: primero se venden todos los bienes de la empresa y luego FOGASA
- Salarios no pagados máx 120 días
- Indemnizaciones por despido no pagadas máx 30 días /año o 20 días /año

EJEMPLO DE INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO (2026)

Regla básica (art. 607 LEC):

El salario es inembargable hasta el importe del SMI.

SMI 2026: 1.221 € mensuales (14 pagas)

EJEMPLO

Trabajador con salario mensual: **1.600 €**

Paso 1. Parte inembargable

Primer tramo protegido: **1.221 €**

No se puede embargar.

Paso 2. Exceso embargable

$1.600 - 1.221 = 379 \text{ €}$

Paso 3. Aplicar escala

Primer tramo (hasta el doble del SMI): **30 %**

→ $379 \times 30 \% = 113,70 \text{ € embargables}$

Percepciones	Porcentajes Embargables
Hasta 1 SMI	-
De 1 a 2 SMI	30%
De 2 a 3 SMI	50%
De 3 a 4 SMI	60%
De 4 a 5 SMI	75%
Exceso 5 SMI	90%

EJEMPLO 2. Un trabajador percibe un salario mensual de 3.500 €

Tramo	Importe del tramo (€)	% aplicable	Cantidad embargada (€)
SMI (protegido)	1.221 €	0%	0 €
Tramo 1 (hasta 2 SMI)	1.221 €	30%	366,3 €
Tramo 2 (resto)	1.058 €	50%	529 €
TOTAL EMBARGADO	—	—	895,30 €

Salario:

$$3.500 \text{ €} - 895,30 \text{ €} = \mathbf{2.604,70 \text{ €}}$$

3. La nómina

ENCABEZAMIENTO: datos empresa y trabajador.

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: fecha y días naturales liquidados.

- I. **DEVENGOS:** cantidades percibidas por el trabajador.
 - 1. Percepciones salariales
 - 2. Percepciones no salariales.

A. TOTAL DEVENGADO (salario bruto), se suman las percepciones salariales y no salariales.

- II. **DEDUCCIONES:** Seguridad Social, IRPF, anticipos y valor productos en especie.

B. TOTAL A DEDUCIR

LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (salario neto)

Total devengado (A) – Total a deducir (B).

BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL y de RETENCIÓN DEL IRPF y la APORTACIÓN DE LA EMPRESA

RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS

Empresa:
Domicilio:
CIF:
CCC:

Trabajador:
N.I.F.:
Núm. Afil. Seguridad Social:
Grupo Profesional:
Grupo de cotización:

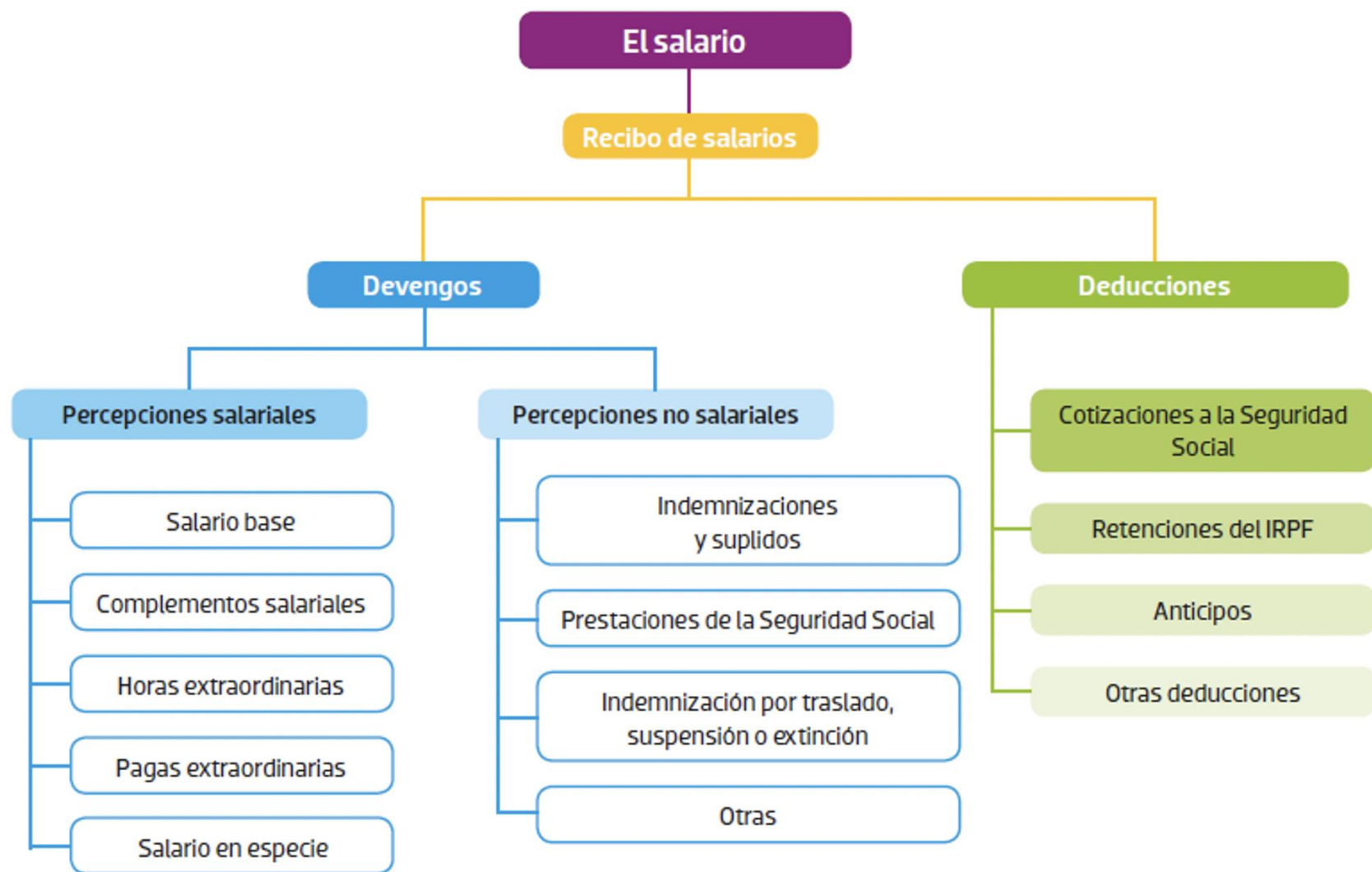
Periodo de liquidación: del de al de de

Total días

		IMPORTE	TOTALES
I. DEVENGOS			
1. Percepciones salariales			
Salario base			
Complementos salariales			
Horas extraordinarias			
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)			
Gratificaciones extraordinarias			
Salario en especie			
2. Percepciones no salariales			
Indemnizaciones o suplidos			
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social			
Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos			
Otras percepciones no salariales			
A. TOTAL DEVENGADO			
II. DEDUCCIONES			
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta			
Contingencias comunes		%	
Desempleo			
Formación Profesional			
Horas extraordinarias			
TOTAL APORTACIONES			
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas			
3. Anticipos			
4. Valor de los productos en especie			
B. TOTAL A DEDUCIR			
LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)			
Firma y sello de la empresa		RECIBÍ	
DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA			
CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
1. Contingencias comunes			
Importe remuneración mensual			
Importe prorratea pagas extraordinarias			
TOTAL			
AT y EP			
2. Contingencias Profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
Desempleo			
Formación Profesional			
Fondo Garantía Salarial			
3. Cotización adicional horas extraordinarias			
4. Base sujeta a retención del I.R.P.F.			

11

3. La nómina



3. La nómina

El Salario Bruto (devengos)

Salario Base

En función de su categoría profesional que marque el convenio.

Complementos salariales

O pluses, son aquellos que se añaden al salario base.

- Complementos personales (conocimientos, experiencia, antigüedad...)
- Complementos por el puesto de trabajo (puesto en concreto, penosidad, nocturnidad...)
- Complementos por cantidad o calidad del trabajo (rendimiento del trabajador)
- Complementos de vencimiento superior al mes (pagas extras que pueden ser prorrateadas, paga de beneficios...)

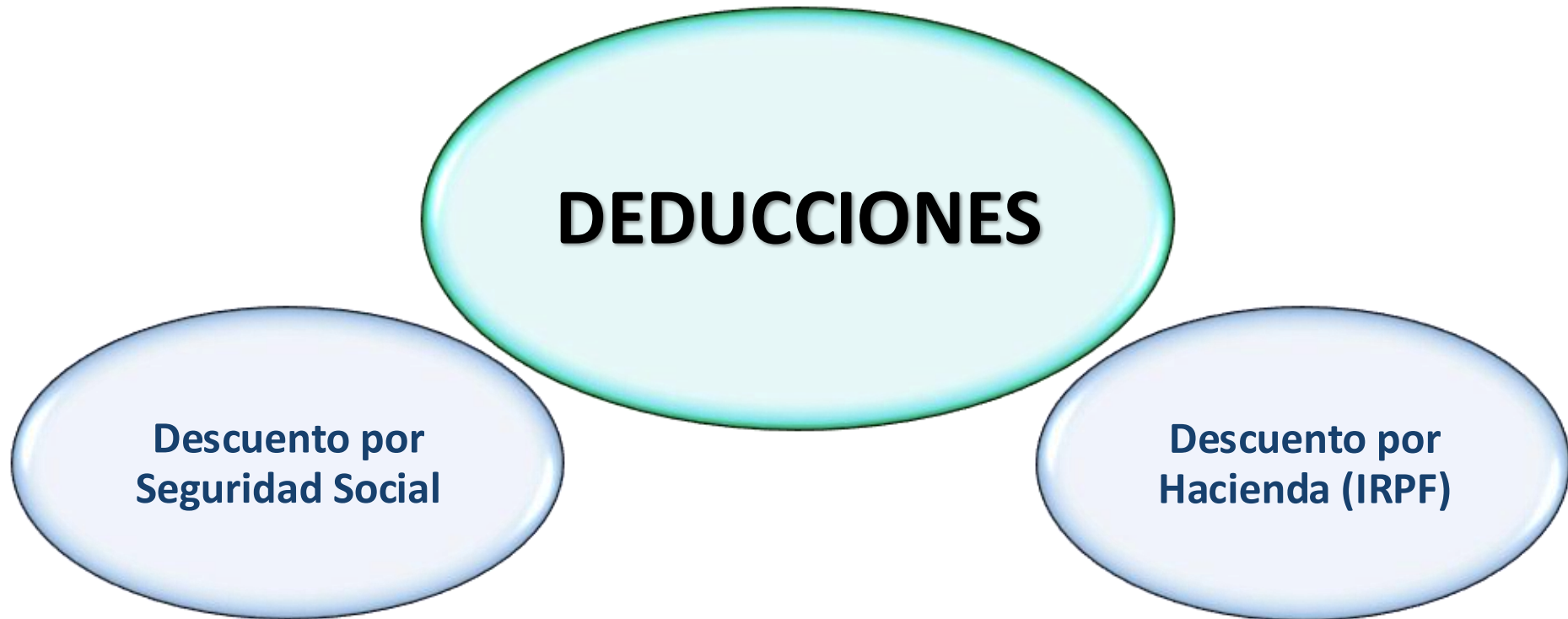
Complementos extrasalariales

Compensan gastos del trabajador o perjuicios sufridos

- Plus de transporte urbano
- Plus de distancia
- Dietas de viaje
- Locomoción o kilometraje
- Ropa de trabajo y desgaste de herramientas
- Quebranto de moneda

3. La nómina

El empresario debe ingresar estas cantidades, que se retienen de la nómina, en la TGSS y en la Delegación de Hacienda



Líquido a percibir o Salario neto → cantidad que recibirá el trabajador será la resta entre el salario bruto y las deducciones en la seguridad social y de Hacienda

3. La nómina

- ✓ Todo lo que gana el trabajador no cotiza a seguridad social
- ✓ Hay 3 bases de Cotización y varios % a aplicar (por cotización general, por desempleo, por FP)

❏ Las Bases de Cotización

- Salario base y complementos salariales
- Pagas extraordinarias
- Horas extraordinarias (para algunas bases)
- Los complementos extrasalariales (algunos)

❖ Cálculo de la BCCC: Base de cotización de contingencias comunes

$$\text{BCcc} = \text{Salario base} + \text{Prorrata paga extra} + \text{Complementos salariales} + \text{Complementos no salariales (si cotizan)} + \text{Salario en especie}$$

❖ Cálculo de la BCCP: Base de cotización de contingencias Profesionales

$$\text{BCcp} = \text{BCcc} + \text{Horas extra}$$

❖ Cálculo de la Base de Horas Extras

$$\text{BCHE} = \text{Horas extra}$$

❏ Los tipos de cotización

- Las cuotas o ingresos a pagar se calculan aplicando un % a las bases de cotización
 - Base x tipo de cotización = cuota a ingresar
- Tanto el trabajador como la empresa deben pagar seguridad social

Complementos No cotizables

Complementos NO cotizables a la seguridad social		
Locomoción o kilometraje	Sin factura	0,26 €/km
Dietas	Estancia (dormir hotel)	Los importes que se justifiquen
	Manutención (comer)	Máx. 53,34€/día (si pernocta, duerme fuera de casa) Máx. 26,67€/día (no pernocta, duerme en casa)
Indemnizaciones por despidos	Cotiza el exceso de la cantidad legal que fije el Estatuto por despido improcedente	
Indemnizaciones por traslados, fallecimientos y suspensiones	Cotiza el exceso de la cantidad que fije el convenio	
Prestaciones seguridad social	Total del importe, salvo mejoras de la empresa en planes de pensiones	
Las mejoras y asignaciones asistenciales concedidas voluntariamente por las empresas	Cotizan casi todas: entrega de productos, servicios escolares, primas de seguros. Solo está exento las becas por estudio.	

Cálculo de la BCCC en salario mensual

BCcc

=

Salario base

+

Porrata paga extra

+

Complementos salariales

+

Complementos no salariales (si cotizan)

+

Salario en especie

1

Se suman todos los devengos que cotizan a la seguridad social

2

Se excluyen los complementos extrasalariales que no cotizan, así como lo ganado por las horas extraordinarias

3

Se suma la parte proporcional de pagas extras que le corresponde al mes: se suman todas las pagas extras del año (y la de beneficios) y se dividen por 12 meses

4

Cantidad resultante debe estar entre la base máx y la base mín. de cotización del grupo profesional.

BASES DE COTIZACIÓN MÍN / MÁX (ACTUALIZADO FEBRERO 2026 TRAS SUBIDA SMI)

Grupo	Categoría Profesional	Bases Mín. al mes	Bases Máx. al mes
1	Ingenieros y licenciados, y personal de alta dirección no incluido en art. 1.3 del ET	1.987,00	5.101,20
2	Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	1.648,40	5.101,20
3	Jefes administrativos y de taller	1.434,20	5.101,20
4	Ayudantes no titulados	1.423,40	5.101,20
5	Oficiales administrativos	1.423,40	5.101,20
6	Subalternos	1.423,40	5.101,20
7	Auxiliares administrativos	1.423,40	5.101,20

Cálculo de la BCCP y de la Base de Horas Extras

Base de Cotización de Contingencias Profesionales

$$\text{BCcp} = \text{BCcc} + \text{Horas extra}$$

BCCP se compara con los mismos topes máx. mín. vistos en el cálculo BCCC

Si el trabajador/a no realiza horas extras: BCcp = BCcc

Base de Horas Extras

Cantidad recibida por horas extras realizadas

Por las Horas Extras se cotiza dos veces:

- Sumándole la cantidad a la BCCP
- Al generar una Base de Horas Extras que cotiza aparte

$$\text{BCHE} = \text{Horas extra}$$

Tipos de Cotización



Cuotas a ingresar		Tipo de cotización	
		Trabajador	Empresa
Contingencias comunes		4,70 % de BCCC	23,60% de BCCC
MEI		0,15% de BCCC	0,75% de BCCC
Contingencias profesionales		No	% BCCP según el grado de peligrosidad de la actividad
Desempleo	Supuesto general (indefinido, prácticas, relevo, sustitución)	1,55% de BCCP	5,50% BCCP
	En resto de contratos temporales	1,60% de BCCP	6,70% BCCP
FOGASA		NO	0,20 % BCCP
Formación Profesional para el empleo		0,10 % de BCCP	0,60 % BCCP
Horas extras ordinarias		4,70% de BHE	23,60% BHE
Horas extras por fuerza mayor		2% de BHE	12% BHE

3. La nómina

Descuento por Hacienda (IRPF)

- ✓ Las empresas realizan a todos los trabajadores una retención o descuento en la nómina para ingresarla en Hacienda
- ✓ Cantidad entregada “a cuenta” → obligación pago impuestos → IRPF año siguiente
- ✓ Hay que calcular la base de IRPF y aplicar un %
- ✓ Hay cantidades que no pagan seguridad social pero sí Hacienda

☐ La Base de IRPF



- A partir de los devengos mensuales descontando las cantidades que NO pagan Hacienda:
 - ❖ Las indemnizaciones legales por despido o extinción del contrato
 - ❖ Indemnizaciones por traslados y fallecimiento
 - ❖ Gastos de locomoción y dietas en las mismas cantidades que para la seguridad social

☐ Tipo de retención %

- Lo calcula Hacienda, en función de la renta anual del trabajador y su situación familiar, y lo comunica a la empresa (siempre os lo daré yo en los ejercicios)

4. El finiquito

Los trabajadores tienen derecho a cobrar un finiquito cuando finaliza el contrato

Cantidades a recibir en un finiquito

- A) Los **salarios** por los días trabajador en el último mes y pendientes de cobrar
- B) La parte proporcional **de pagas extras** pendientes de cobrar
- C) Los salarios por **vacaciones** no disfrutadas
- D) **Indemnización** por despido si procede, será:
 - Por motivos disciplinarios (despido procedente) → ninguna
 - Por causas objetivas, despido colectivo y fuerza mayor → 20 días/año max. 12 meses
 - Por sentencia que declare como despido improcedente → 33 días/año máx 24 meses
(salvo antigüedad anterior a feb-2012 a 45 días máx. 48 meses)
 - Por finalización de contrato de temporal circunstancias producción → 12 días/año

Recordatorio: la indemnización por despido no tributa, salvo fin de contrato temporal o cantidades entregadas voluntariamente por la empresa por encima de la legal

5. La Seguridad Social

El principio de solidaridad

- Pilar del Estado de Bienestar → permite que los ciudadanos, ante situaciones de necesidad les ayuden a superarla
- Derecho de seguridad social viene en la Constitución art. 41
- Para tener acceso a las prestaciones → requisitos mínimos
- Nivel contributivo para quien tiene requisitos y nivel no contributivo para quien no

→ **Principio de Solidaridad:** implica solidaridad entre los ciudadanos en función de su renta de manera que se presta ayuda a los que se encuentran en situación de necesidad

Ejemplos del principio de solidaridad de la seguridad social

- Entre los que más dinero aportan y los que menos
- Entre los que no suelen estar enfermos y los que sí lo están
- Entre generaciones presentes y las que ya han dejado de trabajar por la edad
- Entre los que tienen trabajo y quienes lo han perdido
- Entre todos los ciudadanos a través de los impuestos, atendiendo necesidades de quienes no tiene recursos

5. La Seguridad Social

El principio de solidaridad

Tramo de retribución mensual	Tipo total	Empresa	Trabajador/a
5.101,21 – 5.611,32 €	1,15 %	0,96 %	0,19 %
5.611,33 – 7.651,80 €	1,25 %	1,04 %	0,21 %
Más de 7.651,80 €	1,46 %	1,22 %	0,24 %

Ejemplo

Salario mensual: 5.300 €

Base máxima: 5.101,21 €

Exceso: 198,80 €

→ A ese exceso se le aplica el 1,15 % (del cual 0,96% lo pagará la empresa y 0,19% el trabajador)

5. La Seguridad Social

Campo de aplicación de la seguridad social



Los
trabajadores y
sus familias
que residan y
trabajen en
España



Los españoles que residen
en España que no han
cotizado lo suficiente.

Derecho: asistencia
sanitaria, incapacidad
permanente y jubilación

5. La Seguridad Social

Régimen General

- Los trabajadores por cuenta ajena que no estén en ningún régimen especial

Estructura de la seguridad social

Régímenes Especiales

- Autónomos, trabajadores agrarios por cuenta propia, trabajadores del mar, trabajadores de la minería, funcionarios y estudiantes menores de 28 años

Incluidos en régimen de autónomos

- Trabajadores > 18 años por cuenta propia
- Cónyuge y familiares que colaboren con autónomo, no asalariados
- Profesionales que trabajen por cuenta propia
- Socios de → C.B., socios industriales de sociedades colectivas y comanditarias, trabajadores de cooperativas si optan por autónomos
- Administradores o consejeros de S.L., S.A.,... con funciones de administración o de gerencia y tengan control efectivo

5. La Seguridad Social

Obligaciones de la empresa con la Seguridad Social

Afiliación, altas y bajas



- * Afiliación: una vez en la vida laboral
- * Alta: por cada trabajador que contrata, previa a trabajar
- * Baja: cuando termina el contrato, plazo de 3 días naturales

Cotización



- * Empresario debe cotizar por los trabajadores
- * Debe ingresar, al mes siguiente, en la TGSS su cuota de la Seguridad Social y la cuota de los trabajadores

¿Cuánto debe pagar la empresa por seguridad social?

Contingencias Comunes → 23,6 % de la BCCC + 0,75% MEI

Cntg. Profesionales → Tarifa de primas aplicada a la BCCP (% que varía en función de la peligrosidad)

Desempleo → Tipo general (indefinidos, formativos, relevo e interinos) : 5,5 % BCCP , resto contratos: 6,7% BCCP

FOGASA → 0,2 % de la BCCP

FP → 0,6 % de la BCCP

Horas Extras → Ordinarias: 23,6 % de la base horas extras, Fuerza mayor: 12% de la base de horas extras

6. Prestaciones de la seguridad social

Pensiones contributivas
(Alta y cotización mín.)

- Asistencia sanitaria
- Incapacidad temporal
 - Nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento de menores
 - Riesgo durante el embarazo y la lactancia
 - Incapacidad permanente
- Lesiones permanentes no invalidantes
- Jubilación
- Muerte y supervivencia
- Por hijo o hija a cargo
- Desempleo

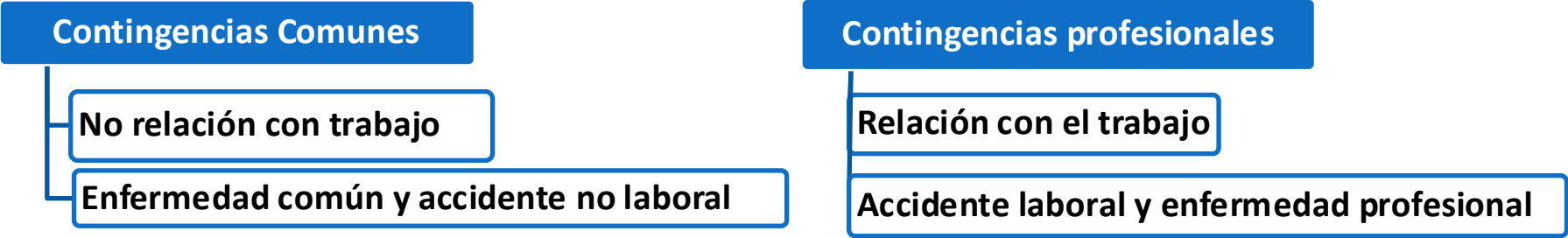
- Pensión de jubilación
- Pensión por incapacidad permanente
- Asistencia sanitaria
- Subsidio de desempleo
- Ingreso mínimo vital

Pensiones NO contributivas
(No rentas y no requisitos)

6. Prestaciones de la seguridad social

Incapacidad temporal

Baja laboral que impide temporalmente asistir al trabajo



Requisitos	- Estar afiliado y de alta - Haber cotizado 180 días en 5 años anteriores a baja en enfermedades comunes
Duración	- Máx. 12 meses. Prórroga del INSS hasta otros 6 meses - Transcurridos 18 meses hay que valorar su paso o no a incapacidad permanente
Partes baja-alta	- Por CC la da el médico seguridad social, médico mutua solo propuesta de alta - Por CP médico de la mutua o de la seguridad social - Bajas de 1 a 4 días, el médico puede dar a la vez parte de baja y de alta

6. Prestación de la seguridad social

Incapacidad temporal

DÍA	Cont. Comunes	DÍA	Cont. Profesionales
1º,2º y 3º día	No se cobra	Día del accidente	Se cobra como día cualquiera
4º al 15º día	60% de BR, lo paga la empresa a su cargo	Día posterior hasta el día del alta	75% de BR, lo paga la mutua o INSS
16º al 20º	60 % de BR, lo paga la mutua o INSS	Mejoras del convenio en profesionales	Convenio suele mejorarlo hasta el 100% a partir 4º-5º día de la baja
21º en adelante	75% de BR, lo paga la mutua o INSS		

Base Reguladora → cantidad que toma como referencia para calcular cuánto va a cobrar el trabajador de baja, vinculada a la base de cotización del mes anterior a la baja.

- Conting. Comunes → BCCC del mes anterior y se divide por el número de días (30 si es salario mensual o días del mes si es salario día)
- Conting. Profesionales → BCCP del mes anterior y se le restan las horas extras y se divide por 365; sumando la media de horas extras realizadas durante el año anterior.

6. Prestación de la seguridad social

Incapacidad Permanente

Situación en la que el trabajador después de haber sido dado de alta médica presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen su capacidad laboral

Parcial	- Incapacidad que produce una disminución de al menos el 33% de sus tareas fundamentales - Indemnización equivalente a 24 bases reguladoras del trabajador
Total	- Incapacidad que produce que no pueda realizar las tareas fundamentales de su puesto de trabajo habitual pero si otro trabajo - Cobra pensión vitalicia del 55% de la base - Es compatible con otro trabajo - En > 55 años se cobrará el 75% de la base si tiene dificultades encontrar empleo
Absoluta	- Incapacidad que no permite realizar ningún tipo de trabajo - Pensión vitalicia del 100%
Gran invalidez	- Incapacidad absoluta que además requiere de la asistencia de una tercera persona - 100% + un % mín. del 45%

Caso de accidente de trabajo por falta de medidas seguridad→ la pensión se incrementa 30-50% a cargo de la empresa

6. Prestación de la Seguridad social

Prestaciones por muerte y supervivencia

Prestaciones a favor de las personas que dependen económicamente de un trabajador o pensionista que fallece

Pensión de viudedad

- Pensión vitalicia para el cónyuge de un trabajador o pensionista que ha fallecido, es compatible con las rentas del trabajo
- Se pierde si se vuelve a contraer matrimonio (salvo excepciones de escasas rentas)
- Se cobra un 52% de la base reguladora pudiendo llegar al 60-70% (ver requisitos)
- Complemento por maternidad: si ha tenido 2-3-más hijos un 5-10-15% adicional

Pensión de orfandad

- Derecho de los hijos del fallecido menores de 21 años
- Se amplía a 25 años en el caso de que el huérfano no trabaja o sus ingresos sean inferiores al SMI
- Se cobra una pensión del 20% de la base reguladora, salvo orfandad absoluta

6. Prestaciones de la Seguridad Social

Pensión de jubilación

Momento transitorio → implantación gradual nueva ley hasta 2027

Sistema anterior

- Tener 65 años o bien acceder a la jubilación anticipada
- Haber cotizado MÍNIMO 15 años y 35 para cobrar 100%
- Base reguladora se toma la media de lo cotizado en los últimos 15 años

Reforma pensiones (aplicación progresiva hasta 2027)

- Haber cotizado MÍNIMO 15 años y 37 años con carácter general para cobrar 100% (excepciones)
- Tener 67 años (excepciones)
- Base reguladora se toma la media de lo cotizado en los últimos 25 años

Tiempo cotizado	EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN EN 2026
Con ≥ 38 años y 3 meses cotizados	65 años
Con menor cotización	66 años y 10 meses

7. Desempleo

- Prestación que protege a aquellos trabajadores que, pudiendo y queriendo trabajar han perdido su trabajo y reúnen los requisitos

Requisitos

- 
- Haber cotizado un mín. de 360 días en los últimos 6 años
 - Estar en situación legal de desempleo
 - Suscribir un compromiso de actividad
 - Solicitar la prestación en los 15 días hábiles (sino descuento)

Situación legal de desempleo

- 
- Por despido de la empresa
 - Por muerte, jubilación o invalidez del empresario
 - Por fin de duración del contrato
 - Por voluntad del trabajador con causa justa
 - Por resolución por el empresario durante el periodo de prueba (anterior contrato causas anteriores)
 - Por acreditar condición de víctima de violencia de género
 - Por reducción de jornada entre 10-70% así como fijos discontinuos
 - No se consideran cuando el trabajador cesa voluntariamente, o cuando opta por la readmisión y el trabajador no vuelve al trabajo

7. Desempleo

Extinción del desempleo

Si el trabajador firma otro contrato de menos de un año: cuando termine el contrato cobrará el paro pendiente.

- Si duración es de un año o superior, tiene dos opciones:

1- O seguir cobrando el paro pendiente

2- O recibir un nuevo paro por el nuevo tiempo trabajado

Vacaciones pendientes

Si falta por cobrar las vacaciones no disfrutadas al finalizar el contrato, el desempleo se produce una vez pasen esos días

Cómo negociar tu salario

